

[5] 매각결정 취소에 따른 공매보증금 정리 불철저

- 「압류재산 매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 매수대금의 납부 최고를 하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니하여 매각결정을 취소하는 경우에는
 - 매각결정 취소일에 공매보증금에서 공사의 체납처분비를 공제한 후 잔여금액을 위임관서의 체납액을 충당하고 남은 금액은 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하도록 되어 있음
- 그런데, 대구경북지역본부가 압류재산 매각 잔대금을 납부하지 않아 매각결정을 취소한 체납자 ○○○(□□□세무서, △△△△△△△△△△) 등 총 53건의 공매보증금 처리실태를 점검한 결과
 - 체납자 ◇◇◇(□□시청, △△△△△△△△△△)의 압류재산을 매각하면서 2016. 8. 1. 낙찰자(■□■)를 결정하고, 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였음에도 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아 2016. 8. 22. 매각결정을 취소하였으나
 - 입찰 시 입금된 공매(계약)보증금을 매각결정 취소일로부터 95일 경과한 2016. 11. 25. 정리⁴⁾하는 등, [표 6]과 같이 총 6건, 32,389천 원의 공매보증금을 매각결정 취소일로부터 짧게는 7일, 길게는 95일이 지나서 정리하였음

4) 공매보증금을 지연하여 반환 시 체납세액에 대한 가산금 등의 증가로 불필요한 민원이 발생할 우려가 있음

[표 6] 공매보증금 지연 처리내역

(단위 : 일, 천 원)

번호	위임관서	관리번호	체납자	매각결정 취소일자	공매보증금 정리내역				
					정리일자	지연 일수	공매 보증금 (이자포함)	체납 처분비	위임기관 인계금액

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 매각결정 취소 시 체납처분비를 충당하고 남은 공매보증금에 대하여는 신속히 위임관서에 인계하여 정리하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)